

1500645-92.2020.8.26.0569

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALVARO AMORIM DOURADO LAVINSKY

Comarca: Salto

Foro: Foro de Salto

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 05/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2296772/2020 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 14934761 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 2150/20/610 -

DEL.POL.PLANTÃO ITU, 2296772 - DEL.POL.SALTO, 2150/20/610 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Salto

Foro de Salto

3ª Vara

Av. Dom Pedro II, 261, Salto-SP - cep 13320-240

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500645-92.2020.8.26.0569 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500645-92.2020.8.26.0569

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2296772/2020 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 14934761 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 2150/20/610 -

DEL.POL.PLANTÃO ITU, 2296772 - DEL.POL.SALTO, 2150/20/610 - DEL.POL.SALTO

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

JULIANE FERNANDA DA SILVA e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALVARO AMORIM DOURADO LAVINSKY

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público contra os réus JULIANE FERNANDA DA SILVA e CARLOS ALBERTO BRANDÃO JUNIOR, como incursos no art. 33, "caput", c.c. o art. 40, inciso III (nas imediações de recinto onde se realiza diversões de qualquer natureza), ambos da Lei nº 11.343/06, c.c. art. 61, inciso II, alínea "j" (calamidade pública) do Código Penal, porque, em tese, no dia 28 de novembro de 2020, por volta das 16h20min, na Rua Bartolomeu Dias, nº 10, Jardim Santa Cruz, nesta Cidade e Comarca de Salto/SP, os acusados agindo em concurso, previamente ajustados e em unidade de desígnios, durante período de calamidade pública, em decorrência da pandemia da COVID-19, nas imediações de recinto onde se realiza diversões de qualquer natureza, traziam consigo e guardavam para entrega a

consumo e fornecimento a terceiros, ainda que gratuito: a) 02 (duas) porções de "cocaína", com peso líquido de 1,11g (um grama e vinte e onze centigramas); e b) 29 (vinte e nove) porções de "cocaína", com peso líquido de 18,29 (dezoito gramas e vinte e nove centigramas), tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A prisão em flagrante da ré Juliane Fernanda da Silva foi convertida em preventiva e substituída por prisão domiciliar (fls. 74-76).

A denúncia foi oferecida em 11 de janeiro de 2021 (fls.93-99).

Os réus foram notificados pessoalmente e apresentaram as respectivas defesas escritas (fls.161-165 e 177-178 ).

A denúncia foi recebida em 20 de julho de 2021 (fl. 181).

Em face de seu falecimento, foi julgada extinta a punibilidade do réu Carlos Alberto Brandão Júnior (fl. 214).

A preliminar de justa causa arguida foi rejeitada pela decisão de fls. 180-181 que transitou em julgado.

Durante a instrução processual foram inquiridas três testemunhas comuns. A ré tornou-se revel (fl. 269). Nas alegações finais orais o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição. pela ausência de provas e por não existir provas suficientes para condenação, nos termos do art. 386, IV, V e VII do CPP, formulando pedidos subsidiários de desclassificação para o delito do art. 28 da lei 11.343/06, fixação da pena no mínimo legal, reconhecimento do redutor previsto no artigo 46 da Lei de Drogas, regime inicial aberto a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

É o relatório do essencial.

Fundamento e decido.

A ação penal deve ser julgada procedente.

A materialidade do tráfico de drogas está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 01), boletim de ocorrência (fls.02-05), auto de exibição e apreensão (fl. 06-07), auto de constatação preliminar (fls.08-09) e laudo de exame químico toxicológico (fls.100-102) bem como por toda prova oral coligida nos autos.

A autoria do crime de tráfico também é certa.

Os guardas municipais Antônio Alessandro Frois e Thiago Martins, testemunhas de acusação, foram uníssonos ao relatar em Juízo que estavam em patrulhamento, no bairro Santa Cruz, quando um ciclista informou que havia um casal, na praça do Macaia, vendendo entorpecentes, tratando-se de Carlos, que estava sem camisa e trajava short preto e Juliane, que trajava blusa preta e bermuda jeans. Dirigiram-se ao local e viram, na calçada, em frente a um bar, Carlos e Juliane, já conhecidos nos meios policiais. Na companhia de Carlos, também estava Sthepanie, namorada do acusado. Submetido à abordagem, em poder de Carlos, foram localizadas 02 (duas) porções de cocaína, na boca dele. A guarda municipal Sônia conduziu Sthepanie ao banheiro e, em revista pessoal, constatou em seu poder a existência de 05 (cinco) porções de cocaína e, em poder de Juliane, 29 (vinte e nove) porções de cocaína, além da importância de R\$ 40,00 (quarenta reais) em dinheiro. Indagados no local, Sthepanie e Carlos afirmaram que são usuários de droga e que haviam comprado os entorpecentes de Juliane que, por sua vez, também afirmou que era usuária de drogas e que havia comprado os entorpecentes de Sthepanie e Carlos.

A guarda municipal Sônia Campos dos Santos, em Juízo, relatou que fez a revista pessoal na ré e em Stephanie, encontrou dinheiro e entorpecente. Uma atribuiu à outra a venda. A praça do Macaia é bem movimentada, tem um bar na frente. A ré alegava ser usuária.

A ré Juliane Fernanda da Silva, interrogada judicialmente, disse que é usuária de cocaína. No dia dos fatos, pegou emprestado com sua genitora a importância de R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) e dirigiu-se até o bar situado no local dos fatos, onde adquiriu Whisky, pelo valor de R\$ 10,00 (dez reais) e 30 (trinta) porções de cocaína, por R\$ 300,00 (trezentos reais), fazendo imediato uso de uma porção, lhe restando a importância de R\$ 40,00. Comprou de um indivíduo desconhecido. Em determinado momento, chegaram os guardas municipais que efetuaram

a abordagem das pessoas que estavam no bar. Foi encaminhada ao banheiro, onde foi revistada por uma guarda municipal feminina, que encontrou em seu poder as 29 (vinte e nove) porções de cocaína que havia acabado de adquirir. Os elementos de informação produzidos no inquérito policial podem ser considerados, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal. Stephane Andrade da Silveira, na fase inquisitiva declarou (fls. 13) que "é namorada do investigado Carlos e foram até o bar situado no local dos fatos, no começo da tarde. Adquiriram algumas porções de cocaína de Juliane e também consumiram bebidas alcoólicas no bar. Afirma que parte dos entorpecentes consumiu ainda no local, na companhia de Carlos e, outra parte, escondeu em seu sutiã, sendo que Carlos ficou na posse de 02 (duas) porções. Em dado momento chegaram os Guardas Municipais que abordaram as pessoas que estavam no local, oportunidade em que localizaram com Carlos duas porções de cocaína. Uma Guarda Municipal feminina encaminhou a declarante até o banheiro e a revistou, sendo localizadas em sua posse 05 (cinco) porções de cocaína. Soube que também foi localizada na posse de Juliane mais porções de cocaína". Com efeito, os guardas municipais apresentaram versão firme, coerente e rica em detalhes demonstrando que a ré trazia consigo quase três dezenas de porções de cocaína, todas individualmente embaladas e prontas para a entrega a consumo e fornecimento a terceiros. Frisaram que a acusada já era conhecida nos meios policiais e que, no dia dos fatos, receberam uma denúncia de que um casal estaria traficando no local, tratando-se de Juliane e Carlos.

As declarações de policiais e guardas municipais possuem relevância e autorizam a condenação, quando isentos de má-fé ou suspeição, e apoiados nos demais elementos de prova, como na hipótese. Além disso, cuida-se de crime permanente e guardas municipais podem realizar prisão em flagrante. Finalmente, não há qualquer indício de prova que autorize concluir que os guardas tenham mentido para prejudicar o réu. Nesse sentido tem-se a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo: Tráfico ilícito de entorpecentes. Preliminares afastadas. Ilicitude de provas por terem sido obtidas por guardas civis municipais não constatada. Inteligência do artigo 144, § 8º, da CF, regulamentado pela Lei 13.022/2014, em interpretação conjunta com o artigo 301, do Código de Processo Penal. Preliminar de nulidade por violação de domicílio. Não ocorrência. Existência de fundada suspeita apta a justificar o ingresso no imóvel. Réu flagrado ao sair de ponto conhecido de comércio espúrio, sendo abordado e apreendido em seu poder a quantia injustificada de R\$ 40,00. Em incursão por viela próxima ao local, os agentes estatais, após iluminarem o imóvel que estava com a porta aberta, avistaram uma sacola preta, contendo, em seu interior, 65 porções de cocaína, com massa líquida de 26,62 gramas, e 90 porções de maconha, com peso líquido de 220,67 gramas. Cômulo pertencente ao acusado. Violação não constatada. Entendimento pacificado pelo STF em repercussão geral (tema 280). Pleito absolutório Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos guardas municipais. Negativa do réu isolada. Tráfico evidenciado. Condenação mantida. Reforma das penas. Bases indevidamente fixadas acima dos mínimos legais, por ocasião da quantidade de droga. Volume que não justifica maior reprovabilidade da conduta. Acusado primário e possuidor de bons antecedentes. Exclusão da agravante da calamidade pública. Aplicação do redutor à fração máxima. Penas finalizadas em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa. Regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade. Parcial provimento ao apelo. (TJSP; Apelação Criminal 1503301-54.2020.8.26.0526; Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Salto - 2ª Vara; Data do Julgamento: 14/12/2021; Data de Registro: 14/12/2021)

TRÁFICO ILÍCITO E ASSOCIAÇÃO. Recursos defensivos. PRELIMINARES. Pedido de liberdade provisória. Prejudicado pelo julgamento Colegiado. Suposta prova lícita. Desnecessidade de mandado em se tratando de crime permanente. Prisão por Guarda Municipal. Possibilidade. Inteligência da Lei nº 13.022/14 (Estatuto das Guardas Civis). Rejeição. ART. 33, CAPUT. Absolvição Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas. ART. 35, CAPUT. Reversão da condenação. Viabilidade. Não demonstração de estabilidade e caráter duradouro. Mero concurso de agentes. DOSIMETRIA. Redução do aumento na primeira etapa de DOUGLAS. Afastamento da

reincidência (trânsito em julgado afastado pelo HC nº 2290149-29.2020.8.26.0000, j. 19/3/2021, 8ª Câmara, TJSP). Manutenção da agravante da calamidade. Reconhecimento da menoridade relativa de DENILSON. Penas de DOUGLAS e DENILSON reduzidas. Inaplicabilidade da benesse do art. 33, § 4º. Regime fechado preservado. ISENÇÃO DAS CUSTAS. Inviabilidade. Inteligência da Lei nº 1.060/50 e Lei Estadual nº 11.608/03. PROVIMENTO PARCIAL. (TJSP; Apelação Criminal 1501786-81.2020.8.26.0526; Relator (a): Eduardo Abdalla; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Salto - 1ª Vara; Data do Julgamento: 07/10/2021; Data de Registro: 08/10/2021). Não restou provado que a ré fosse inimputável, o mero fato ser usuária não impede que ele exerça também a traficância, circunstância aliás que não se mostra incomum, devendo ser observado o artigo 28, inciso II, do Código Penal. Além disso, configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública, sendo condenável a simples possibilidade de distribuição (gratuita ou onerosa) do entorpecente (RT 776/663), o que afasta a tese de posse para consumo pessoal. As circunstâncias da prisão, a forma de acondicionamento das drogas apreendidas, acompanhada da apreensão de dinheiro, tudo em conformidade com a denúncia anônima e ratificado pelas declarações da usuária Stephanie Andrade da Silveira, indicam que as drogas apreendidas eram destinadas à entrega e a consumo de terceiros, evidenciando o intuito mercantil, sendo suficientes a embasar o decreto condenatório.

No que se refere à agravante do art. 61, inciso II, alínea "j", inexistem elementos que indicam que o réu tivesse se aproveitado da situação de calamidade pública para praticar o delito. Com efeito, o estado de emergência sanitária não facilitou a execução da conduta delituosa. Não houve, portanto, aproveitamento, pelo réu, daquela situação o que, na hipótese positiva, poderia sim conferir uma maior reprovabilidade à ação.

Conforme julgou o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"O contexto de calamidade pública, ainda que decretado pelo Poder Público, não é apto à caracterização da agravante, no caso presente, a não ser que, v. g., se estivesse em cenário particularizado, como a falsificação de uma vacina ou o descumprimento de medida sanitária preventiva." (Apelação Criminal nº 1501808-87.2021.8.26.0047, Relato: Guilherme de Souza Nucci.)

Essa é a maciça posição do Superior tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. ROUBO SIMPLES. AGRAVANTE DO CRIME PRATICADO EM ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE O AGENTE SE PREVALECEU DESSA CIRCUNSTÂNCIA PARA A PRÁTICA DO DELITO. AGRAVANTE AFASTADA, COM A CONSEQUENTE REDUÇÃO DA PENA E ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A incidência da agravante da calamidade pública pressupõe a existência de situação concreta dando conta de que o paciente se prevaleceu da pandemia para a prática delitiva (HC PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO Apelação Criminal nº 1501808-87.2021.8.26.0047 -Voto nº 26736 8 625.645/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 04/12/2020). No mesmo sentido, dentre outros: HC 632.019/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 10/2/2021; HC 629/981/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 9/2/2021; HC 620.531/SP, Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 3/2/2021. 2. Hipótese em que a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea j, do Código Penal foi aplicada apenas pelo fato de o delito ter sido praticado na vigência do Decreto Estadual nº 64.879 e do Decreto Legislativo nº 06/2020, ambos de 20.03.2020, que reconhecem estado de calamidade pública no Estado de São Paulo em razão da pandemia da COVID-19, sem a demonstração de que o agente se aproveitou do estado de calamidade pública para praticar o crime em exame, o que ensejou o respectivo afastamento, com o redimensionamento da pena e o abrandamento do regime inicial. 3. Agravo regimental não provido." (AgRg no HC 655.339/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO Apelação Criminal nº 1501808-87.2021.8.26.0047 -Voto nº 26736 9 QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 19/04/2021).

No que toca a causa de aumento descrita no artigo 40, inciso III, da Lei 1.343/06, não restou demonstrado na denúncia que os entorpecentes foram apreendidos nas

imediações da "Praça do Macaia". Além disso, o termo "praça pública" não consta no rol da lei de regência, que é taxativo, portanto, deve ser excluída a majorante. Ademais, os guardas municipais afirmaram que o local é conhecida por ser ponto de tráfico de drogas. Nesse sentido, já julgaram o Superior Tribunal de Justiça e o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA PREQUESTIONADA NA ORIGEM. RECONSIDERAÇÃO. MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, III, DA LEI 11.343/06. PRAÇA PÚBLICA. ROL TAXATIVO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI. AGRAVO PROVIDO. 1. Prequestionada a matéria perante o Tribunal de origem, deve ser conhecido o recurso especial. 2. A prática de crime de tráfico de drogas em praça pública, por si só, não atrai a incidência da majorante prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/06, porquanto não prevista em lei, sendo vedado o uso da analogia in malam partem. 3. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial e dar-lhe provimento a fim de reduzir a pena para 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa, mantido o regime fechado (STJ. AgRg no AREsp 1495549/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 27/02/2020).

"Tráfico de drogas. Apelos defensivos e do Ministério Público. Pleito da defesa que busca a aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06; a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; a fixação do regime aberto e o direito de recorrer em liberdade. Pleito Ministerial que busca o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista pelo artigo 40, III, da Lei de Drogas. 1. Condenação adequada. Prova da materialidade e de autoria. Depoimentos policiais uniformes e convergentes. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. Réu confesso. 2. Dosimetria da pena que merece reparos. Cabível o redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas. Atos infracionais anteriores não se prestam a revelar o envolvimento em atividades criminosas. Concessão do benefício. Redução em 2/3. Afastamento da causa de aumento do artigo 40, III, da Lei de Drogas. Rol taxativo que não contempla "praças públicas". Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Fixação do regime aberto com expedição de alvará de soltura clausulado. (TJSP; Apelação Criminal 1501162-16.2019.8.26.0575; Relator (a): Marcos Alexandre Coelho Zilli; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São José do Rio Pardo - 1ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 31/03/2020; Data de Registro: 01/04/2020)".

Antes de iniciar a fixação da reprimenda, em respeito ao princípio da individualização das penas, artigo 5º, inciso VLVI, da Constituição Federal, se fazem necessários alguns esclarecimentos acerca dos critérios doutrinários e jurisprudenciais adotados por este julgador durante a dosimetria.

O Plenário do STF, no julgamento dos habeas corpus nº 112.776 e nº 109.193, consolidou entendimento segundo o qual "configura ilegítimo bis in idem considerar a natureza e a quantidade da substância ou do produto para se fixar a pena base (primeira etapa) e, simultaneamente, para a escolha da fração de redução a ser imposta na terceira etapa da dosimetria (§ 4º, do art. 33 da Lei 11.343/2006). Todavia, nada impede que essa circunstância seja considerada para incidir, alternativamente, na primeira etapa (pena-base) ou na terceira (fração de redução)".

Portanto, se há um fator de destaque no crime cometido pelo traficante primário e de bons antecedentes, sem ligações criminosas, como pequena quantidade da droga, deve utilizar esse critério para operar maior diminuição (ex.: dois terços), deixando de considerá-la para a fixação da pena-base. O contrário também se dá.

Na hipótese analisada a quantidade apreendida com a ré: "29 (vinte e nove) porções de "cocaina, com peso líquido de 18,29g (dezoito gramas e vinte e nove centigramas)", a primariedade (fl.44) e o fato de a ré não integrar organização criminosa, justificam a incidência da causa de diminuição em grau máximo. Nesse sentido, tem-se a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

Tráfico - Suficiência de provas - Manutenção da condenação. Penas - Aumento das básicas por diversidade e natureza dos entorpecentes - Exclusão - Quantidade pouco expressiva - Espécie de um dos tóxicos, por si só, não autoriza exasperação -

Critérios cumulados do art. 42 da Lei 11.343/06. Penas - Fixação no piso - Inviável maior diminuição por atenuante - Súmula 231 do STJ. Art. 40, III, da Lei 11.343/06 - Necessidade de demonstração de interesse em propagar o uso de tóxicos entre aqueles que circulam pelos lugares enumerados - Não incidência. Redutor - Cabimento - Réu primário, menor, confesso e sem antecedentes - Redutor máximo - Quantidade não significativa de droga, considerado o peso total. Regime aberto e substituição da pena corporal por restritivas de direitos - Possibilidade. Recurso provido. (TJSP; Apelação Criminal 1502170-63.2019.8.26.0628; Relator (a): Vico Mañas; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapevi - Vara Criminal; Data do Julgamento: 09/11/2021; Data de Registro: 09/11/2021) Assim, satisfatoriamente comprovadas a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas, passo a dosagem da pena.

Analisada as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a ré é primária, culpabilidade, conduta social, personalidade do agente, motivos são normais à espécie, as circunstâncias e consequências do crime, não devem ser valorados negativamente, razão pela qual fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da fixação da pena, ausentes agravantes e atenuantes.

Considerando a primariedade e o não envolvimento dos réus com nenhuma organização criminosa, com fundamento no §4º do art. 33 da Lei de Tóxicos, reduzo a pena em 2/3, obtendo a pena de 1 (um) ano, 8 (oito) meses e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Diante da quantidade de pena aplicada, a primariedade da ré, o regime é o aberto (artigo 33, §2º, alínea 'c' e §3º, do Código Penal).

Atendidas as condições previstas no art. 44, incisos I a III, e art. 77, "caput", inc. III, do Código Penal, com os fundamentos antes apontados para reconhecimento da inconstitucionalidade da norma de vedação, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, consistentes na prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo da pena original, a ser especificada em sede de execução penal e prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo.

Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para o fim de CONDENAR a ré JULIANE FERNANDA DA SILVA, qualificada nos autos, ao cumprimento da pena de 1 (um) ano, 8 (oito) meses e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa sendo a pena privativa de liberdade substituída nos moldes determinados acima.

Concedo a interposição de recurso em liberdade, diante da substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direito e regime aplicado. Expeça-se o necessário.

Arcará a ré ainda com o pagamento das custas processuais (Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003, artigo 4º, §9º, alínea "a"), com as ressalvas da lei de assistência judiciária, que ora lhe concedo.

Após o trânsito em julgado: (i) comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, na forma do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; (ii) expeça-se a guia para execução, devendo a pena de multa ser cobrada nestes autos e (iii) expeça-se certidão de honorários advocatícios no correspondente item da tabela do convênio OAB - Defensoria/SP ao advogado dativo, para retirada exclusivamente pela internet.

Publique-se e intime(m)-se.

Salto, 05 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA